



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5599/2014/2/1/CA1

Paraná, 24 de mayo de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta; y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. FPA N° 5599/2014/2/1/CA1 caratulado: **“LEGAJO DE APELACIÓN DE SPESSOT, HORACIO MANUEL EN AUTOS SPESSOT, HORACIO MANUEL POR EVASION SIMPLE TRIBUTARIA”**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Paraná y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Horacio Manuel Spessot, contra el punto III de la resolución obrante a fs. 1/3 vta., en cuanto resuelve imponer las costas a cargo del nombrado (art. 53 de la ley 27.260 y RG 3920/2016). El recurso es concedido a fs. 8.

En esta instancia, se celebró la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 31 y vta., compareciendo en la oportunidad el Dr. Roberto Aníbal Lerena, en defensa de Horacio Manuel Spessot; la Dra. Diana María Núñez, en representación de la querellante AFIP-DGI y el Sr. Fiscal



General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Dr. Lerena sostiene que en la sentencia, si bien se declara extinguida la acción penal y se decreta el sobreseimiento de su defendido, se imponen las costas a éste, citando normas que son inaplicables al caso.

Afirma que su cliente fue procesado por evasión tributaria, y que luego se extinguió la acción penal a partir del art. 54 de la ley 27.260 y no del art. 53. Señala que el juez sobresee y al momento de imponer las costas se basa en un elemento de la ley que está previsto para otras situaciones. Indica que el art. 53 está referido a las causas donde se discute la obligación y se obliga al beneficiario de esta ley a desistir o allanarse a la obligación fiscal. Aduce que nada de esto sucede en el caso, porque la deuda estaba reconocida a través de una declaración jurada rectificativa.

Analiza la resolución 3920 de AFIP, en cuanto reglamenta el art. 53 de la ley y aduce que en la misma resolución, al momento de reglamentar el art. 54, se aclara qué debe entenderse por sentencia firme y no dice nada sobre imposición de honorarios.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5599/2014/2/1/CA1

Afirma que hay una incongruencia en la sentencia que cita artículos que no se corresponden al caso, porque no hay ninguna norma que obligue a pagar los honorarios a quien no ha sido vencido en la causa.

Asevera que si se parte de esa base que está en el CPPN, mal puede condenarse a su pupilo que no ha sido vencido, y que su estado de inocencia es el mismo que antes del expediente.

Solicita, en definitiva, se revoque el punto III de la sentencia y se dicte que las costas sean de oficio como se hace en el tribunal de juicio. Hace reserva de caso federal.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General, refiere a los argumentos del Juez, y destaca que su equívoco proviene con relación a la disposición del art. 53 de la ley. Indica que es cierto que la norma del art. 54 permitió el acogimiento al régimen. Refiere al art. 53 de la ley y destaca que está pensado en el contribuyente que problematiza ante un organismo judicial. Sostiene que son las costas a las que alude el art. 53, no las del art. 54 que le está cargando a Spessot.

Se pregunta de dónde surge que la naturaleza del sobreseimiento da lugar a la imposición de costas. Afirma que no hay razonamiento que permita pensar que a



un sobreseído se lo cargue con las costas, destacando que no es vencido. Cita jurisprudencia.

Afirma que el legislador legalizó la evasión a cambio de extinguir la acción por el pago, y se pregunta por qué este sobreseimiento tiene menos valor que los otros. Sostiene que rige el principio de costas general al vencido.

c) Por su parte, la Dra. Núñez refiere a la ley sancionada, destacando que exige condiciones para los contribuyentes que quieren gozar de ese beneficio.

Señala que el art. 54 de la ley define las consecuencias de la cancelación. Sostiene que el Juez merituó la situación procesal en la que se encontraba el imputado, porque evidentemente había que tener en cuenta la actividad que había realizado la querella para lograr el procesamiento, se había logrado acreditar un grado de probabilidad.

Afirma que se ha hecho una interpretación aislada de lo que dice la norma, y que se intenta un beneficio adicional, destacando que en las costas también está incluida la tasa judicial, los honorarios de los peritos.

Solicita una interpretación integral de la norma y se confirme la sentencia manteniendo la imposición de costas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5599/2014/2/1/CA1

Hace reserva del caso federal.

II- Que, abogado a resolver el recurso venido en apelación, advierto que en la causa principal, en fecha 26/08/2016 el Juez a-quo dictó el procesamiento de Horacio Manuel Spessot por el delito de evasión tributaria simple respecto del impuesto a las ganancias período 2010, en infracción al art. 1 de la ley 24.769. A fs. 37 del principal se presentó Spessot con patrocinio letrado, se notificó del procesamiento, y solicitó la formación del correspondiente incidente de excepción de falta de acción, por considerar que su situación se encontraba amparada por la ley 27.260.

Ante ello, la parte querellante y el Fiscal consintieron en la extinción de la acción penal, y mediante resolución de fecha 16/02/2017 el Juez a-quo declaró extinguida la acción penal por aplicación del art. 54 de la ley 27.260 y el sobreseimiento de Horacio Manuel Spessot, fundado en la causal prevista en el inciso 1º del art. 336 del Código Procesal de la Nación. Asimismo, impuso las costas a cargo del nombrado en virtud del art. 53 de la ley 27.260 y RG 3920/2016; resolución contra la cual se alzó la defensa de Spessot dando lugar a esta Instancia.

III- Que, los agravios de la parte recurrente se centran en considerar que no corresponde imponer las



costas a su pupilo pues tal circunstancia no es admitida por el C.P.P.N., y tampoco la ley 27.260 y la Resolución General 3920/16 posibilitan proceder en tal sentido.

Que, la cuestión a decidir en la presente Instancia radica en la imposición de las costas.

Al respecto, por el art. 530 del C.P.P.N. se prevé que mediante toda resolución por la cual se ponga término a la causa o a un incidente se deberá resolver sobre el pago de las costas procesales.

Asimismo, por el art. 531 de aquel cuerpo normativo se establece que las costas serán a cargo de la parte vencida, pero el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando hubiera tenido razón plausible para litigar.

Que, el fundamento de la condena en costas radica "en el hecho objetivo de la derrota..." (cfr. D'Albora Francisco J. "Código Procesal Penal de la Nación", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, pag. 918).

Sentado ello, se advierte que el sobreseimiento dictado por el Juez a-quo con fundamento en la extinción de la acción penal por aplicación del art. 54 de la ley 27.260, no habilita a considerar a Spessot como parte vencida, pues se trata de una resolución que cerró el proceso sin haber mediado un pronunciamiento definitivo sobre la existencia o la inexistencia del delito





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5599/2014/2/1/CA1

denunciado por la querella, ni sobre la intervención del nombrado en éste.

Conforme lo expuesto en los puntos que anteceden, al haber culminado el proceso en razón de la causal de extinción de la acción penal estatuida en los términos del art. 54 de la ley 27.260, que la ley establece en tanto se cumplan las condiciones allí previstas, no resulta posible establecer que exista una parte vencida, por lo que corresponde imponer las costas en el orden causado.

En virtud de lo argumentado, la resolución del a-quo en lo que a imposición de costas refiere, luce desajustada a derecho, apareciendo equivocada la cita del art. 53 de la ley 27.260 y del RG 3920/2016, que en nada se vinculan al presente caso.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Horacio Manuel Spessot, y revocar el punto III de la resolución obrante a fs. 1/3 vta., y en consecuencia, imponer las costas en el orden causado (530 y 531 del CPPN).

La **Dra. Cintia Graciela Gomez** y el **Dr. David Alejandro Chaulet** dijeron: Que adhieren a la solución propuesta en el voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que



antecede, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Horacio Manuel Spessot, y revocar el punto III de la resolución obrante a fs. 1/3 vta., y en consecuencia, imponer las costas en el orden causado (530 y 531 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

Fecha de firma: 24/05/2017

Alta en sistema: 26/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29473679#179509689#20170524124709249